

### **Komentář k pravidlu 9.2.1 Rozlišování různých korporací bod 4 Základních pravidel**

Tvorba samostatných entit korporací má své záludnosti. Jednou z nich je povinná tvorba samostatných záznamů korporací jako původců u:

- zbytkových státních podniků
- podniků a jiných korporací v likvidaci
- podniků, živností či dalších korporací (např. zdravotnických zařízení a ordinací, právních kanceláří ad.) v národní či jiné nucené nebo úřední správě zavedené v přelomové době a způsobené vnějšími, zejména politickými vlivy.

Zvláště matoucí jsou právě národní a nucené úřední správy, protože toto pravidlo se nevztahuje na přechodné nucené správy a sekvestrace například z důvodu zadlužení, kdy po splacení dluhu či prodeji byla daná korporace z nucené správy propuštěna a její existence pokračovala dále.

#### **Příklad 1:**

*Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí existovalo v letech 1912-1960. Během této doby probíhaly pravidelné valné hromady a jednou byly doplněny stanovy. Nicméně v roce 1946 na družstvo uvalil MNV národní správu, která byla po půl roce zrušena a družstvo pokračovalo podle původních stanov až do svého zániku v roce 1960.*

#### **Logicky tedy původce:**

- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy (Příkazy, Olomouc, Česko: 1912-1960), skladištní a výrobní družstvo

#### **Ve smyslu výše uvedeného pravidla je potřeba přidat dalšího původce:**

- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy, **národní správa** (Příkazy, Olomouc, Česko: 1946-1947), národní správa skladištního a výrobního družstva

#### **Nicméně zde nemohou fungovat dva souběžní původci (první původce datačně pokrývá i období druhého původce):**

- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy (Příkazy, Olomouc, Česko: 1912-1960), skladištní a výrobní družstvo
- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy, **národní správa** (Příkazy, Olomouc, Česko: 1946-1947), národní správa skladištního a výrobního družstva

#### **SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ = Je potřeba prvního původce dále rozdělit na dva, tedy celkem tři:**

- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy (Příkazy, Olomouc, Česko: 1912-1946), skladištní a výrobní družstvo
- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy, **národní správa** (Příkazy, Olomouc, Česko: 1946-1947), národní správa skladištního a výrobního družstva

- Skladištní a pekárenské družstvo pro Příkazy a okolí, zapsané společenstvo s omezeným ručením, Příkazy (Příkazy, Olomouc, Česko: 1947-1960), skladištní a výrobní družstvo

## Příklad 2:

*Správa statků velmistra řádu německých rytířů na Moravě a ve Slezsku v Bruntále (fond Němečtí rytíři - ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku, Bruntál) existovala v letech 1625-1946. Během této doby proběhly dvě reorganizace tohoto hospodářského úřadu, a to v 1820 z místodržitelství na hospodářský inspektorát a konečně v roce 1853 na ústřední správu statků. Počátkem roku 1919 byla na majetek řádu jakožto potenciálně majetek habsburského roku zavedena vnucená státní správa, která trvala až do konce srpna 1924. Po bezmála 15 letech dalšího samostatného fungování ústřední správy byla nacistickým režimem dne 1. 11. 1938 znovu zřízena úřední zpráva pod názvem Zplnomocněný komisař pro organizace v Bruntále (= Beauftragter des Stillhaltekommissars für Organisationen in Freudenthal“, později Stillhaltenkommissar für Organisationen in Reichenberg - Abwicklungsstelle Deutschorden Freudenthal). V květnu 1945 byla na veškerý majetek řádu pro změnu uvalena československá národní správa, která trvala až do konce září 1946, kdy byl veškerý majetek výměrem ZNV exp. V Ostravě konfiskován.*

Na základě výše uvedeného se nabízí tři původci k fondu Němečtí rytíři - ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku, Bruntál:

- Němečtí rytíři. Místodržitelství řádu v Bruntále (1625-1820)
- Němečtí rytíři. Hospodářský inspektor (1820-1853), instituce patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu
- Němečtí rytíři. Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku (1853-1946), instituce patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu

**SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ** = Ve smyslu výše uvedeného pravidla je však potřeba přidat ještě další čtyři původce, tedy celkem sedm:

- Němečtí rytíři. Místodržitelství řádu v Bruntále (Bruntál, Česko: 1625-1820)
- Němečtí rytíři. Hospodářský inspektor (Bruntál, Česko: 1820-1853), instituce patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu Němečtí rytíři. Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku (Olomouc, Česko: 1853-1919), instituce patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu
- Němečtí rytíři. Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku, **vnucená správa** (Olomouc, Česko : 1919-1924), vnucená správa československého státu v instituci patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu
- **Němečtí rytíři. Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku** (Bruntál, Česko : 1924-1938), instituce patrimoniální a hospodářské správy majetku církevního řádu
- **Stillhaltenkommissar für Organisationen in Reichenberg - Abwicklungsstelle Deutschorden Freudenthal** (Bruntál, Česko : 1938-1945), **vnucená státní správa pro hospodářskou správu majetku řádu německých rytířů**
- Němečtí rytíři. Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku, **národní správa** (Bruntál, Česko : 1945-1946), národní správa v instituci hospodářské správy majetku církevního řádu

**Příklad 3:**

*Krajský svaz spotřebních družstev v Olomouci zřídil v roce 1956 potravinářský velkoobchod se sídlem v Prostějově. Po změně zadání ze strany ÚV KSČ byl potravinářský velkoobchod představenstvem krajského svazu zrušen, a počátkem dubna 1958 vstoupil do likvidace. Podnik byl vymazán z podnikového rejstříku u Lidového soudu v Olomouci 10. 11. 1958.*

**SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ** = Dva původci:

- Krajský svaz spotřebních družstev Olomouc. Družstevní potravinářský velkoobchod, Prostějov (Prostějov, Prostějov, Česko : 1956-1958), společenstvo založené za účelem zajištění hospodářských a sociálních potřeb členů
- Krajský svaz spotřebních družstev Olomouc. Družstevní potravinářský velkoobchod **v likvidaci**, Prostějov (Prostějov, Prostějov, Česko : **1958**), společenstvo založené za účelem zajištění hospodářských a sociálních potřeb členů